Landkreis Mittelsachsen
Der Landrat

mittelsachsen

Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg

Herrn
Oliver Gerstner
Äußere Chemnitzer Straße 40
09669 Frankenberg

Ansprechpartner: Lisa Sophie Niepel
Referat: Büro Landrat
Geschäftsstelle Kreistag
Standort: Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg
Telefon: 03731 799-3398
Telefax: 03731 799-3322
E-Mail: Kreistag@landkreis-mittelsachsen.de
Aktenzeichen: 00.01-0036-A219/23/ni
Datum: 15. Mai 2023

Anfrage zum Thema „Baumfällungen"
hier: Ihre E-Mail vom 19. April 2023

Sehr geehrter Herr Gerstner,

Ihre Anfrage vom 17. April 2023 zum Thema „Baumfällungen" ging per E-Mail über die Geschäftsstelle der Fraktion CDU/RBV am 19. April 2023 in der Landkreisverwaltung ein (Posteingang Landrat 20. April 2023).

1. Wie lauten die Begründungen und Auflagen der Naturschutzbehörde für die Erlaubnis der Baumfällarbeiten im Bereich Braunsdorf/Niederwiesa – Zschopauhänge? Sind die dazugehörigen Gutachten verfügbar und für Kreistagsmitglieder einsehbar? Wenn ja, bitte ich um Zusendung oder Einsicht dieser.

Die in den Waldbeständen bei Lichtenwalde erfolgten Fällungen von Bäumen basieren auf zwei Sachverhalten:

1. Fällungen wegen Gefahr für Leib und Leben sowie für bedeutende Sachwerte

2. Entscheidung zur Durchführung von Maßnahmen der Holzernte und Verkehrssicherung sowie zum Ausbau des forstwirtschaftlichen Wegenetzes im Waldbestand bei Lichtenwalde; hier bezüglich folgender Anzeigen des Waldbesitzers:

I. Anzeige zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen Flurstück 472/10 Gem. Lichtenwalde vom 22. September 2022 (Reg. Nr. 10256);
II. Anzeige Durchforstung und Verkehrssicherung Flurstück 478/a Gem. Lichtenwalde vom 17. Oktober 2022 (Reg. Nr. 10257);
III. Anzeige Wegeinstandsetzung auf den Flurstücken 472/13, 472/10 und 478a vom 20. Oktober 2022 (Reg. Nr. 10329);
IV. Anzeige Baumfällung Flurstücke 472/13, 472/23 und 473 übergeben am 24. November 2022 (Reg. Nr. 10330)

zu 1.)
Es wird auf das beigefügte Protokoll der Landesdirektion Sachsen (im Folgenden LDS) zur erfolgten Begehung vom 11. April 2023 *(Anlage)* verwiesen.

zu 2.)
Die LDS hatte sich als zuständige Fachaufsichtsbehörde wegen des gesteigerten Öffentlichkeitsinteresses ausbedungen, die zu treffende Entscheidung vorab mit dieser abzustimmen. Dies erfolgte, wobei eine abschließende Positionierung der LDS nicht vorgelegt wurde.
Unter Verweis auf die fortschreitende Bearbeitungsdauer der o. g. Anzeigen des Waldbesitzers und die Vorgaben des § 34 Abs. 6 Satz 3 Bundesnaturschutzgesetzes (im Folgenden BNatSchG) war daher eine Entscheidung zu treffen. Dazu erfolgte eine fachliche Beurteilung der Anzeigen des Waldbesitzers durch die untere Naturschutzbehörde (im Folgenden UNB). Das Ergebnis nebst zugehöriger Fotodokumentation kann im zuständigen Fachreferat eingesehen werden.

Aufbauend auf diesem Ergebnis wurde durch die UNB am 21. Februar 2023 eine Entscheidung mit Nebenbestimmungen getroffen. Diese Entscheidung wurde der LDS vorgelegt, welche daraufhin mit E-Mail vom 23. März 2023 die fachaufsichtliche Weisung erteilte, u. a. den weiteren Vollzug der getroffenen Entscheidung auszusetzen.
Dies erfolgte gegenüber dem Waldbesitzer am gleichen Tag. Die mit der fachaufsichtlichen Weisung eingeforderte Vorlage des Entwurfs einer Korrektur der getroffenen Entscheidung erfolgte am 29. März 2023. Über den weiteren Fortgang wird erst nach bereits terminierter Beratung mit der LDS als Fachaufsichtsbehörde befunden.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Neubauer

Anlage
Protokoll der LDS zur erfolgten Begehung vom 11. April 2023

Termin am 11.04.2023 zu Fällarbeiten in Lichtenwalde zwecks Gefahrenbeseitigung

Teilnehmer:

- Herr Seifert , UNB Mittelsachsen
- Herr Helbig, UFB Mittelsachsen
- Herr Jungbeck, Waldbesitzer
- Herr Schmidt, SBS als obere Forstbehörde
- Herr Lichtenstein, Revierleiter Forstbezirk Chemnitz
- Herr Ranft, Leiter Forstbezirk Chemnitz
- Frau Wiesen, R 45 LDS
- Frau Beydatsch, R 45 LDS

Es wurden von 9:00 Uhr bis ca. 12:15 Uhr der Hangwald Kaulhübel sowie der auf der anderen Seite des Tales gelegene Schlosshang begangen und folgende Feststellungen gemacht:

- Der Wald ist hochgradig geschädigt, vor allem Buchen sind teilweise abgestorben, teilweise stark geschwächt, oft innen hohl; diese Bäume finden sich am ganzen Hang verteilt, d.h. oberhalb der Straße als auch oberhalb von Häusern.
- In der Vergangenheit sind bereits wiederholt Bäume auf die Straße gestürzt und mussten von der Feuerwehr beräumt werden.
- Die betreffenden Bäume sind auf dem Kaulhübel überwiegend konkret gekennzeichnet, im Bereich des Schlosshanges nicht.
- Seitens der Vertreter des SBS als auch der UFB wird dargelegt bzw. die Aussage des Waldbesitzers bestätigt, dass diese Bäume jederzeit auf die darunterliegende Straße bzw. Häuser fallen können. Dies betrifft eine Fläche von etwa 2-3 Baumlängen neben der Straße beim Kaulhübel aufgrund der Steilheit des Geländes.
- Auf dem Bergrücken des Kaulhübels wurde bereits eine Gasse für die Forstfahrzeuge geschlagen. Diese Arbeiten wurden dann durch die LDS gestoppt. Die Gasse führt zu einer erhöhten Gefahr durch Windbruch am Hang.
- Im weiteren Fortgang der Arbeiten soll die Gasse genutzt werden, um von dort aus die Forstmaschine den Berg hinab zu den geschädigten Bäumen sozusagen abzuseilen, oben werden sie von Baggern gesichert. Die Forstmaschinen werden sich auf einer Breite von ca. 4 m nach unten durcharbeiten und neben den geschädigten auch gesunde Bäume im Arbeitsbereich entfernen müssen. Da rechts und links außerhalb dieser Rückgassen nur eingeschränkt geschädigte Bäume entfernt werden können (aufgrund der Kippgefahr für die Forstmaschine), werden eine Vielzahl von Rückegassen entstehen, um alle geschädigten Bäume entfernen zu können. Geschädigte Bäume meint dabei solche, von denen eine unmittelbare Gefahr für darunterliegende Schutzobjekte ausgeht. Es werden so etwa 85-90 % der Bäume auf dem Kaulhübel entfernt werden müssen.
- Zu der Technologie werden seitens der beteiligten Forstfachleute keine Alternativen gesehen. Aus Arbeitsschutzgründen ist die Arbeit an den geschädigten Bäumen zu gefährlich, da ein Herunterstürzen von Ästen oder ein unkontrolliertes Zusammenbrechen bei Arbeiten am Baum nicht ausgeschlossen ist. Eine motormanuelle Fällung scheidet daher aus. Die Alternative, unter Verwendung eines Helikopters eine Einzelstammentnahme durchzuführen, lässt sich auch nicht umsetzen, da auch in diesem Fall der Fällschnitt manuell durchgeführt werden müsste. Auch eine Einzelsprengung ist wegen der unkontrollierbaren Folgen für darunterliegende Schutzobjekte keine Alternative. Herr Jungbeck hat bei der Begehung weiterhin ausgeführt, er habe weitere Firmen hinsichtlich einer geeigneten Technologie angefragt, die jedoch unter Hinweis auf die erhöhte Bruchgefahr kein Angebot abgeben wollten.

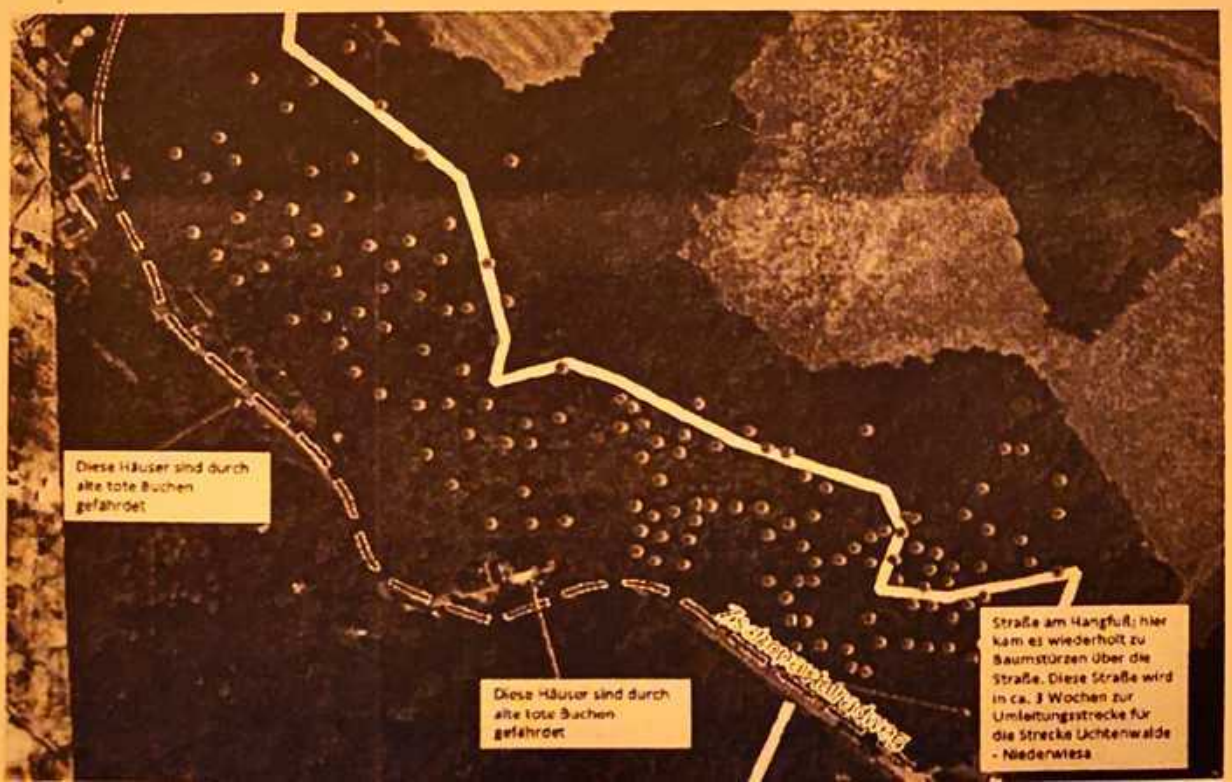
- Am Schlosshang sind die meisten der geschädigten Bäume per Harvester von der Straße aus zu erreichen, mit Ausnahme der Fällung von einigen Fichten, die außerhalb der Reichweite des Harvesters am Hang stehen. Ein flächiger Eingriff in die Bestände wie am Kaulhübel ist nicht erforderlich.
- Nach Aussage von Herrn Jungbeck war es ihm nicht möglich, eine Umweltbaubegleitung für die Maßnahmen zu verpflichten. Er hat 8 Firmen kontaktiert, aber wohl auch aufgrund des öffentlichen Interesses Absagen erhalten.
- Eine konkrete Protokollierung der Maßnahmen wird durch Herrn Jungbeck bzw. seinen Vertreter erfolgen, ebenso wie das Absuchen nach potentiellen Lebensstätten bzw. Höhlen nach der Fällung. Die Technologie des Harvesters erlaubt es Hochstubben zu belassen – diese sind, wo dies möglich ist, herzustellen.

Ergebnis: Die zeitnahe Bearbeitung des Kaulhübels als auch teilweise des Schlossberges in der beschriebenen Art und Weise ist zur Abwendung von unmittelbaren Gefahren für Leib und Leben der Bewohner und Verkehrsteilnehmer erforderlich und in der beschriebenen Art und Weise alternativlos. Die Maßnahmen sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Über Maßnahmen zur Wiederherstellung/Entwicklung der Lebensraumtypen wird im Fortgang entschieden. Herr Jungbeck hat hier Bereitschaft zur Durchführung signalisiert und um fachliche Beratung gebeten.

Die Begehung hat sich auf die Maßnahmen zur Abwehr von unmittelbaren Gefahren beschränkt. Weitere beantragte und beabsichtigte Maßnahmen bleiben vorerst gestoppt und werden durch Änderung des Bescheides der UNB entschieden, die sich mit LDS abstimmt.

Von den Teilnehmern geprüft und bestätigt , gez. Beydatsch

<u>Karte Übersicht Kaulhübel (oberhalb grüner Linie) und Schlosshang (unterhalb grüner Linie)</u>

Grüne Linie – Straße

Gelbe Linie – oberhalb des Hanges bereits angelegte Gasse für Forstmaschinen